

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5083/2543

บริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จำกัด

โจทก์

บริษัทสามมิตรมอเตอร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

++ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ++

++ ทดสอบทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++

++

++

++ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2520 ถึง ปี 2524 คือ เครื่องหมายการค้า+++++++++++ และ ++++++++ ใช้กับสินค้าตามรายการ จำพวกสินค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จำพวกที่ 42 วัตถุที่ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องปรุงอาหาร จำพวกที่ 44 น้ำแร่และน้ำอัดลมซึ่งเป็นเองและทำขึ้น จำพวกที่ 45 ยาสูบที่แต่งแล้วและยังมิได้แต่ง และจำพวกที่ 48 เครื่องหอม (รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตบแต่งผิว สิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับ ฟั่น สำหรับผม และสบู่ออม) ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.6 จ.8

จ.10 และ จ.11 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ++++++ เป็นรูปวัฏกระติงคู่หันหน้าเข้าหากันเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 12 (ใหม่) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 รายการสินค้า แหนบรถยนต์ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 เอกสารหมาย จ.40 โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 ต่อไป

++

++ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยทั้งสองว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัฏกระติงคู่ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด

++

++ โจทก์นำสืบว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระติงคู่กำลังต่อสู้กันกับรูปกระติงสีแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระติงแดง" อยู่ด้านล่าง ซึ่งโจทก์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2520 และวันที่ 22 มิถุนายน 2524 ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.6 จ.8 จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์คือเครื่องตีมบารุงกำลัง เครื่องตีมเกลือแร่ กาแฟบรรจุขวดและกระป๋อง และสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ หมวก เสื้อยืด ปิ่นโต แก้วน้ำ และกระเป๋าคาดเอว สินค้าของโจทก์ผลิตและจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการ

โฆษณาสินค้าของโจทก์ตามสื่อต่าง ๆ เมื่อประชาชนเห็นเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของโจทก์โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่มาแล้วเป็นเวลา 15 ปีจำเลยที่ 1 จึงขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงต่อสู้กันสำหรับใช้กับสินค้าแหวนบรอนซ์ แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์

++ ส่วนจำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าชนกัน ด้านล่างมีคำว่า "ตราวัวชนกัน" เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2505 ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 5 และจำเลยที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าแหวนบรอนซ์ของจำเลยที่ 1 ตลอดมา เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการต่ออายุการจดทะเบียน 2 ครั้ง ในปี 2515 และ 2525 แล้วขาดต่ออายุในปี 2535 จึงมายื่นคำขอจดทะเบียนอีกตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 โดยตัดคำว่า "ตราวัวชนกัน" ออก

++

++ เห็นว่า จำเลยมีนายนิพนธ์ แซ่มสาครซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และนายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า จำเลยที่ 1 ได้ผลิตแหวนบรอนซ์จำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันกับสินค้าแหวนบรอนซ์เป็นเวลานานกว่า 30 ปี มาแล้ว และได้ให้นายวิรัตน์ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี 2505 ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 5 แม้ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีชื่อนายวิรัตน์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่นายวิรัตน์ก็เบิกความยืนยันว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ให้นาย

วิรัตน์ซึ่งขณะนั้นเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ไปยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อนายวิรัตน์ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังมีนายอภิชัย คีลาวัฒน์ อายุ 36 ปี ประกอบอาชีพค้าขายอะไหล่รถยนต์ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรับช่วงกิจการในครอบครัวมาดำเนินการเปิดความสนับสนุนว่า จำเลยที่ 1 ขายแหนรถยนต์ซึ่งมีเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงคู่สีแดงให้ร้านของครอบครัวพยานมาตั้งแต่พยานยังเป็นเด็ก โดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบโต้แย้งข้อนำสืบของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เคยโต้แย้งการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 มาก่อนแต่อย่างใด

++

++ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าแหนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เป็นเวลานานกว่า 30 ปี มาแล้วโดยสุจริตตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เมื่อปี 2520

++

++ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 134051 ไม่มีคำว่า "ตราวัวชนกัน" จึงแตกต่างและเป็นคนละเครื่องหมายกับเครื่องหมายการค้าที่เคยจดทะเบียนไว้ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 5 นั้น

++ เห็นว่า สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวอยู่ที่รูปวัวกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน คำว่า "ตราวัวชนกัน" เป็นเพียงส่วนประกอบเมื่อ

จำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายรูปวัวกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันอันเป็นส่วนสาระสำคัญนั้นมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ ย่อมถือได้ว่าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ใช้มาก่อนโดยสุจริตดังกล่าวแล้วนั่นเอง จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 234051 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าชอบที่จะรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27วรรคหนึ่ง

++ ส่วนที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้วางเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ว่าเครื่องหมายรูปกระทิงให้ใช้สีอื่นนอกจากสีแดงนั้น

++ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งเป็นวัวกระทิงสีแดง เนื่องจากจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนโดยสุจริต ดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นประกอบกับสินค้าของโจทก์เป็นเครื่องบริโภคอุปโภค ส่วนสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นเครื่องอะไหล่แหนบรถยนต์อันเป็นเครื่องกล จึงเป็นสินค้าต่างจำพวกกันมีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับสินค้าแหนบรถยนต์นำออกจำหน่ายมาก่อนโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเวลากว่า 10 ปี และต่อมาโจทก์กับจำเลยที่ 1 ก็ต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่แตกต่างกันนั้นมาอีกกว่า 10 ปีโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยโต้แย้งว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหายเพราะประชาชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าและเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์มาก่อนแต่อย่างใดจึงไม่มีเหตุสมควรกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวางเงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ว่า รูปกระติ่งให้ใช้สีอื่นนอกจากสีแดง ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย

คดีนี้เดิมโจทก์ยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรี ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาตามที่คู่ความทุกฝ่ายตกลงกันร้องขอ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์มอบอำนาจให้นาย เฉลียว อยู่วิทยา หรือนายสานิต หวังวิชา เป็นผู้ฟ้องคดีนี้จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ เป็นกรรมการคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้คือ

๑) เครื่องหมายการค้า ++++++ เป็นรูปกระติ่งคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๒ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกนอกจากใบชาจีน ชาผง กาแฟ ผง เมล็ดกาแฟ ข้าวเกรียบกุ้ง และน้ำปลาตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๖๘๗๗ ทะเบียนเลขที่ ๗๒๖๙๙ จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๒๖๖๖, ๙๖๘๗๘, ๒๒๑๔๓๐, ๒๒๑๔๒๙, ๒๓๘๑๑๘, ๒๒๑๔๓๑,

๒๓๙๙๙๒, ๒๔๑๙๙๖, ๒๖๙๙๐๕, ๒๖๙๙๐๒, ๒๙๐๙๙๒, ๒๙๒๔๒๒, ๒๙๒๕๙๖, ๓๐๑๙๙๓, ๓๐๑๖๙๓, ๒๙๖๔๖๖, ๒๙๖๔๖๗ และ ๓๐๑๙๙๒

๒) เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๓ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกนอกจากเบียร์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๙๔๙๗ ทะเบียนเลขที่ ๗๔๙๔๐

๓) เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๔ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกนอกจากโซดา ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๖๙๗๙ ทะเบียนเลขที่ ๖๔๑๓๖จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๖๙๗๗, ๒๙๐๙๙๒, ๒๙๒๔๒๒, ๒๙๒๕๙๖, ๓๐๑๙๙๓, ๓๐๑๖๙๓, ๒๙๖๔๖๖, ๒๙๖๔๖๗ และ ๓๐๑๙๙๒

๔) เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๓ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกนอกจากเบียร์ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๐๓๔๑๗ ทะเบียนเลขที่ ๖๕๙๑๓

๕) เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๕ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวก ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๙๔๙๘ ทะเบียนเลขที่ ๙๒๔๖๘

๖) เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับ

สินค้าจำพวกที่ ๔๘ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวก ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๘๔๘๙ ทะเบียนเลขที่ ๗๙๙๒๗จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๘๑๑๙

นอกจากนี้โจทก์ยังเคยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวก ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๘๐๕๑๖ ทะเบียนเลขที่ ๕๐๖๔๘ เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่กำลังต่อสู้กันตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกและจำพวกที่ ๔๒ (เดิม) รายการสินค้าเครื่องตีไม้บำรุงกำลัง ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๒๖๖๕ ทะเบียนเลขที่ ๕๙๔๒๑ และคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๙๒๖๖๖ ทะเบียนเลขที่ ๖๐๕๘๔ กับเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงตัวเดียว ไม่จำกัดสี ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๒ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกยกเว้นไอศกรีม กะปิ พริกไทย แป้งมัน เม็ดสาหร่าย ผงชูรส มะขามเปียกตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๓๖๓๖๕ ทะเบียนเลขที่ ๙๓๙๓๕ และโจทก์ยังเป็นเจ้าของและเคยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน และเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดงใช้กับสินค้าเครื่องตีไม้บำรุงกำลังและสินค้าอื่น ๆ จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปวัวกระทิงคู่ เช่นเดียวกับของโจทก์ ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ (ใหม่) รายการสินค้าแหวนบรอนซ์ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ โดยมีเจตนาไม่สุจริต จงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ มีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่รับจดทะเบียนจำเลยที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้ามีมติให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียน และให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไป ทั้งที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ มีเสียงเรียกขานเหมือนกัน โจทก์ได้รับการจดทะเบียนก่อนจำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปี และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังและสินค้าอื่นจนมีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงขัดต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และขัดต่อแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ ให้จำเลยที่ ๑ ถอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาให้จำเลยที่ ๑ เลิกผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ และเก็บสินค้าจากร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ ๑ และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่รับรองความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ ลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นลายมือชื่อปลอมจำเลยที่ ๑ ประกอบการค้าโดยผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทแหวนบรอนซ์และอะไหล่ทุกชนิดเพื่อประกอบกับบรอนซ์และรถบรรทุกทุกดำเนินกิจการมากกว่า ๓๕ ปี จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้นายนินพธ์ แซ่มสาคร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีแทน ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ ๑ ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ เป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนที่ ๓๑๒๗๑ (คำขอจดทะเบียนเลขที่ ๔๕๓๓๗) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เป็นรูปประดิษฐ์ในลักษณะ

วัว ๒ ตัว วัวเข้าหากันด้านล่างมีคำว่า "ตราวัวชนกัน" ใช้สีแดงเป็นจุดเด่นสะดวกต่อการสังเกตโดยจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๑๓ (เดิม) ครอบคลุมสินค้าประเภทเหล็ก และมีการต่ออายุติดต่อกันมา จนครั้งสุดท้ายต่ออายุเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ซึ่งครบกำหนดอายุคุ้มครองตามกฎหมาย ๑๐ ปี ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากตัวแทนผู้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๑ ได้ลาออกจากบริษัทจำเลยที่ ๑ เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่สามารถติดต่อกันได้ ทำให้จำเลยที่ ๑ ไม่อาจต่ออายุเครื่องหมายการค้าและทำการโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ทันภายในกำหนด แต่ด้วยความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ ที่จะยึดถือและใช้เครื่องหมายการค้านี้ จำเลยที่ ๑ จึงทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าเดิมที่ถูกละเมิดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอน ทำการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ภายใน ๑๒ เดือน เป็นการแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่เคยใช้เดิม ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปวัวตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี ที่ผ่านมา ลูกค้าผู้ใช้จะไหล ผู้ประกอบการผู้ซื้อและประชาชนทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์แหวนบรอนซ์ทราบดีว่าแหวนบรอนซ์ตราวัวชนกันสีแดงนี้คือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ มาก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูปวัวกระทิงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นวัวกระทิงคู่ที่วิ่งเข้าต่อสู้กันในแนวราบ ในลักษณะก้มหัวเข่าชนกันเสมอแนวราบ หางชูขึ้นตั้งฉากกับแนวระดับเหนือหัว ตัวกระทิงอ้วนกลม หลังเป็นรูปโค้ง ขาคู่หน้าและคู่หลังซ้อนติดกัน ฉากหลังเป็นวงกลมใหญ่อยู่ตรงกลาง ส่วนรูปวัวกระทิงในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ มีรูปแบบเดิมมาจากทะเบียนที่ ๓๑๒๗๑ (คำขอจด

ทะเบียนเลขที่ ๔๕๓๗) เพียงแต่ตัดคำว่า "ตราวชนกัน" ด้านล่างออกมีลักษณะเป็น
วัวกระโดดเข้าหากันตัววัวเอียงทำมุมกับแนวนอน ขาหน้ายกสูงกว่าขาหลัง เขาวัวชู
สูงขึ้น หางเหยียดตรงตามลำตัว ขาแยกออกจากกันทั้งสี่ข้าง ตัววัวกำยำลำสันไม่
อ้วนกลม หลังเป็นลอนคลื่นไม่โค้งเหมือนของโจทก์ และไม่มีฉากหลังวงกลม และ
มีความแตกต่างในการนำไปใช้กับสินค้าทั้งจำพวกสินค้าและรายการสินค้า ไม่มีส่วน
หนึ่งส่วนใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางการค้าระหว่างกัน โจทก์จึงไม่ได้รับความ
เสียหายไม่ว่าด้านใด โจทก์ไม่ได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าทะเบียนที่ ๖๔๒๗๓,
๕๐๖๔๘, ๙๓๙๓๕, ๕๙๔๒๑, ๖๐๕๘๔และไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมาย
นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ มีความเหมือนคล้ายทำให้ไม่สามารถรับ
จดทะเบียนได้และให้ระงับการจดทะเบียนไว้ จำเลยที่ ๑อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผลว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เลขที่
๒๓๔๐๕๑ ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีมติให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้
ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยให้รอไว้ ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วันตาม
กฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
จำเลยที่ ๑ ไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยถูกต้องและไม่ขัดต่อแนวทางคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑รูปวัวกระต๊อคู่กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จด
ทะเบียนไว้คือรูปวัวกระต๊อ ซึ่งมีรูปวัวกระต๊อคู่วางทับรูปวงกลมกับคำว่ากระต๊อแดง
และรูปวัวกระต๊อ และจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ใช้หลักเกณฑ์อันเป็นแนวทางในการ

พิจารณาวินิจฉัยความเหมือนหรือคล้ายกันในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ กับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยพิจารณาจากเสียงและสำเนียงเรียกขาน รูป
ลักษณะของเครื่องหมายการค้า ลักษณะการวางรูปรอยประดิษฐ์ การใช้
เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้า พิจารณาตัวสินค้าและพิจารณาเจตนาของผู้จด
ทะเบียน ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เป็นรูปประดิษฐ์คล้ายวั
กระทิงคู่ หันหน้าเข้าหากันเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เรียกขานได้ว่า ตราวัวกระทิงหรือตราวัวกระทิงคู่
ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกขานได้ว่าตรากระทิงหรือตรากระทิงแดงคู่
นับว่ามีเสียงเรียกขานได้เหมือนกัน จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน แต่
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ใช้กับสินค้าในจำพวกที่ ๑๒ (ใหม่) ส่วน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ ๗๒๖๙๙ ใช้กับสินค้าจำพวกที่
๔๒(เดิม) เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๖๕๙๑๓ กับ ๗๔๙๔๐ ใช้กับสินค้าใน
จำพวกที่ ๔๓ (เดิม) เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๖๔๑๓๖ ใช้กับสินค้า
จำพวกที่ ๔๔ (เดิม) เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ๘๒๔๖๘ ใช้กับสินค้าในจำพวก
ที่ ๔๕ (เดิม) และเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ๗๙๙๒๗ ใช้กับสินค้าใน
จำพวกที่ ๔๘(เดิม) ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกและต่างรายการสินค้าต่างชนิดกันกับของ
จำเลยที่ ๑ อย่างชัดเจน ความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่
๑ จึงยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่ง
กำเนิดของสินค้าได้ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ ในฐานะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึง
ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ขอบที่จะได้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ
จดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ ของจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว
พิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ ของจำเลยที่ ๑ ต่อไป โดย
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนแล้วให้วางเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ
ว่า รูปกระทิง ให้ใช้สีอื่นนอกจากสีแดง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความเป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสิบอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑ โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายเฉลียว อยู่
วิทยา เป็นผู้ฟ้องคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๒ จำเลยที่ ๑ เป็น
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๓ จำเลยที่ ๒ เป็น
ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ส่วนจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๐ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เมื่อระหว่างปี ๒๕๒๐ ถึง ปี ๒๕๒๔ โจทก์จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

๑. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันไม่จำกัดสี ใช้
กับสินค้าจำพวกที่ ๔๒ เดิม และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้า
ตามคำขออื่นหลายคำขอ ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสาร หมาย จ.๖

๒. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงสีแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรง
กลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง"อยู่ด้านล่างตาม
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๗

๓. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงสีแดงคู่กำลังต่อสู้กัน มีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๔ (เดิม) รายการสินค้าทั้งจำพวกนอกจากโซดาตามทะเบียนเครื่องหมายการค้า เอกสารหมาย จ.๘

๔. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ไม่จำกัดสี ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๙

๕. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงคู่สีแดงตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๑๐

๖. เครื่องหมายการค้า ++++++++ เป็นรูปกระทิงสีแดงต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่างตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๑๑

นอกจากนี้โจทก์ยังเคยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนไปแล้วรวม ๓ เครื่องหมาย ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๑๒ ถึง จ.๑๔ และเคยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงตัวเดียวไม่จำกัดสี ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายจ.๑๕ เครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายจ.๑๒ ถึง จ.๑๕ ถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ต่ออายุ การจดทะเบียนนอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันทั้งจำกัดสีและไม่จำกัดสี รูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดงทั้งที่มีตัวอักษรและไม่มีตัวอักษรประกอบรวมทั้งเครื่องหมายที่เป็นตัวอักษรเช่น คำว่า "กระทิงแดง" และ "RED BULL" ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามเอกสารหมาย จ.๑๗ และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่ต่างประเทศรวม ๑๐๓

คำขอ ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๘ เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของโจทก์ใช้กับสินค้า เครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่กาแฟที่บรรจุขวดและบรรจุ กระป๋อง ตามวัตถุพยานหมายเลข จ.๑๙ และ จ.๒๐ ภาพถ่ายหมายเลข จ.๒๑ และ จ.๒๒ และ ใช้กับสินค้าอื่น เช่น ผ้าเย็น หมวกเสื้อยืด ปีนโต แก้วน้ำ กระเป๋าคาดเอว ถุงใส่ของ เป็นต้น ตามวัตถุพยานหมายเลข จ.๒๓ ถึง จ.๓๑ โจทก์มีโรงงานในประเทศไทยและใน ต่างประเทศโดยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โจทก์ มอบให้บริษัทเครื่องดื่มกระติ่งแดงเป็นผู้จัดจำหน่ายและโฆษณา ส่วนสินค้าที่ส่งไป ขายต่างประเทศ โจทก์เป็นผู้ดำเนินการเอง ตามเอกสารหมายเลข จ.๓๔ และ จ.๓๕ โจทก์ ทำการโฆษณาในประเทศไทยทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตัดตั้งป้ายโฆษณาตาม ถนน และสถานที่ต่างๆ และทำเป็นปฏิทินด้วย ตามเอกสารหมายเลข จ.๓๖ ถึง จ.๓๘ เครื่องดื่มกระติ่งแดงของโจทก์มีจำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลก เมื่อประชาชนทั่วไป เห็นเครื่องหมายการค้ารูปกระติ่งแดงคู่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ต่อมา จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระติ่งคู่ต่อสู้กัน ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.๔๐ ที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว มาแต่เดิม และได้เคยจดทะเบียนไว้แล้วนั้นไม่เป็นความจริง เพราะผู้ขอจดทะเบียนคือ นายวิรัตน์ ธนาปริบูรณ์ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนดังกล่าว นั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ แสดงว่ามี เจตนาไม่สุจริต เพราะจำเลยที่ ๑ อาจใช้สีอื่นก็ได้ นอกจากสีแดง และโจทก์ได้ใช้ เครื่องหมายกระติ่งคู่สีแดงมาก่อนจำเลยที่ ๑ เป็นเวลาถึง ๑๕ ปี เมื่อจำเลยที่ ๑ ยื่น คำขอจดทะเบียนโจทก์จึงยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงให้ ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำวินิจฉัยของนาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เอกสารหมายเลข จ.๔๑ จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์โจทก์ได้ยื่นคำ คัดค้าน ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้นายทะเบียน

เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เอกสารหมายเลข จ.๔๒ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า เพราะจำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีเจตนา
ไม่สุจริตแอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์โดยอาศัยการโฆษณา
ของโจทก์ ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ ๑ เป็นสินค้าของโจทก์

จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี ๒๕๐๓ ตาม
หนังสือรับรองเอกสารหมายเลข ๒ ประกอบกิจการผลิตแหบรดยนต์ส่งขายแก่ร้าน
อะไหล่และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามตัวอย่างสินค้าแหบรดยนต์วัตถุ
พยานหมายเลข ๓ และ ๔ โดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง ๒ ตัว หัน
หน้าชนกันซึ่งจำเลยที่ ๑ ให้นายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ น้องชายของนายพิพัฒน์ธนา
บริบูรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ในนามส่วนตัว ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมายเลข ๕ แต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในกิจการของจำเลยที่ ๑ มา
ตลอด เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นรูปวัวกระทิง ๒ ตัว วิ่งเข้าหากันและมีตัว
หนังสือว่า "ตราวัวชนกัน" มีการต่ออายุ ๒ ครั้ง ครั้งสุดท้ายต่ออายุเมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๒๕ หลังจากนั้นนายวิรัตน์ได้ลาออกจากบริษัทจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑
ไม่สามารถติดต่อให้นายวิรัตน์ให้มายื่นขอต่ออายุการจดทะเบียนได้ ดังนั้นเมื่อทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวครบกำหนดอายุ ๑๐ ปี ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕ แล้ว
ก็สิ้นอายุไปเพราะขาดต่ออายุ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยที่ ๑ มอบ
อำนาจให้นายนิพนธ์ แซ่มสาคร ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตาม
หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๖ ระยะเวลา นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าขาดต่อ
อายุจนถึงวันที่ไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นเวลา ๑๓๗ วัน แต่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแจ้งว่ามีผู้คัดค้านและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไม่
รับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑ ตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เอกสารหมายเลข ๗ จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจัย
อุทธรณ์ว่าให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ เนื่องจาก
เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยที่ ๑ ใช้กับสินค้าแตกต่างกันชัดเจน ไม่ถึง
ขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของ
สินค้าตามคำวินิจัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข ๗

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ครั้งที่ ๔๓/๒๕๓๙ ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา จำเลยที่ ๒ เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกรรมการคือผู้แทนเลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนอัยการสูงสุด จำเลยที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๙ ร่วม
ประชุมด้วยมีการพิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าประเด็นความเหมือนคล้ายของ
เครื่องหมายการค้าพิพาท เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๓๕ ในสินค้าจำพวกที่ ๑๒ รายการสินค้าแทนบรรณนิตและโจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน
ว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วและเป็นที่แพร่หลาย รวม ๑๑ เครื่องหมาย
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑
ได้อุทธรณ์คำวินิจัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นผู้
คัดค้านรวม ๑๑ เครื่องหมาย ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นโดยสรุปว่าเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์และของจำเลยที่ ๑ เป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน แต่เนื่องจากเครื่องหมาย
ของจำเลยที่ ๑ ใช้กับสินค้าในจำพวก ๑๒ (ใหม่) รายการสินค้าแทนบรรณนิต ส่วน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าในจำพวกและรายการสินค้าต่างกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ อย่างชัดเจน และสถานที่จำหน่ายสินค้าก็มีได้อยู่ที่เดียวกัน ความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จำเลยที่ ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์และจำเลยที่ ๑ ทราบ การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และแนวทางคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามที่ได้เคยปฏิบัติมาและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ถึง ปี ๒๕๒๔ คือ เครื่องหมายการค้า+++++++++++ และ ++++++++ ใช้กับสินค้าตามรายการจำพวกสินค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ จำพวกที่ ๔๒ วัตถุที่ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องปรุงอาหาร จำพวกที่ ๔๔ น้ำแร่และน้ำอัดลมซึ่งเป็นเองและทำขึ้น จำพวกที่ ๔๕ ยาสูบที่แต่งแล้วและยังมิได้แต่ง และจำพวกที่ ๔๘ เครื่องหอม (รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว สิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับพ่น สำหรับผม และสบู่นหอม) ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.๖ จ.๘ จ.๑๐ และ จ.๑๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ++++++ เป็นรูปวัวกระทิงคู่หันหน้าเข้าหากันเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ (ใหม่) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔ รายการสินค้า แหนบรถยนต์ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ เอกสารหมาย จ.๔๐ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัย

ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่
๑ ต่อไป

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยทั้งสิบว่าจำเลยที่ ๑ มีสิทธิ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงคู่ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่
๒๓๔๐๕๑ ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด โจทก์นำสืบว่าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่กำลังต่อสู้กันกับรูปกระทิงสีแดงคู่กำลังต่อสู้กัน ตรง
กลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่า "กระทิงแดง" อยู่ด้านล่าง ซึ่ง
โจทก์จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ และวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ ตาม
สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.๖ จ.๘ จ.๑๐ และ จ.๑๑ โจทก์ได้
ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์คือเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
เครื่องดื่มเกลือแร่ กาแฟบรรจุขวดและกระป๋องและสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ หมวก เสื้อยืด
ปิ่นโต แก้วน้ำ และกระเป๋าคาดเอว สินค้าของโจทก์ผลิตและจำหน่ายอย่างแพร่หลาย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ตามสื่อต่าง ๆ เมื่อ
ประชาชนเห็นเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงแดงคู่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นสินค้าของ
โจทก์โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงมาแล้วเป็นเวลา ๑๕ ปีจำเลยที่
๑ จึงขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงต่อสู้กันสำหรับใช้กับสินค้า
แหวนบรอนซ์ แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าและสินค้าของ
จำเลยที่ ๑ เป็นของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๑ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง ๒ ตัว หันหน้าชนกัน ด้านล่างมีคำว่า "ตราวัว
ชนกัน" เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมายเลข ล.๕ และจำเลยที่ ๑ ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าแหวน
บรอนซ์ของจำเลยที่ ๑ ตลอดมา เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการต่ออายุการจด

ทะเบียน ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๑๕ และ ๒๕๒๕ แล้วขาดต่ออายุในปี ๒๕๓๕ จึงมายื่นคำขอจดทะเบียนอีกตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๒๓๔๐๕๑ โดยตัดคำว่า "ตราไว้ชนกัน" ออก เห็นว่า จำเลยมีนายนิพนธ์ แซ่มสาครซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และนายวิรัตน์ ธนาปริบูรณ์ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า จำเลยที่ ๑ ได้ผลิตแหวนบรoklynต์จำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูปวัวกระทิงสีแดง ๒ ตัว หันหน้าเข้าหากัน กับสินค้าแหวนบรoklynต์เป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี มาแล้ว และได้ให้นายวิรัตน์ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ตามสำเนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข ๕ แม้ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีชื่อนายวิรัตน์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่นายวิรัตน์ก็เบิกความยืนยันว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

(ประชา ประสงค์จรรยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>